



TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA:
FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE PERFIL TÉCNICO-ECONÓMICO Y EXPEDIENTE
TECNICO DE PRESENTACIÓN Y REVISIÓN, PROYECTO:
“MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL PEATONAL VARIOS SECTORES DE QUINTA DE
TILCOCO, ETAPA EJECUCIÓN”

A. ANTECEDENTES GENERALES:

Los presentes Términos de Referencia son aplicables para la contratación del Servicio de Consultoría para la FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE PERFIL TÉCNICO-ECONOMICO Y EXPEDIENTE TECNICO DE PRESENTACIÓN Y REVISIÓN PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL PEATONAL VARIOS SECTORES DE QUINTA DE TILCOCO, ETAPA EJECUCIÓN”, bajo la modalidad de Compra Ágil, cuyo detalle y requerimientos se encuentran descritos y explicados en los presentes términos de referencia, los cuales constaran de ítems administrativo y técnicos.

En este contexto se requiere desarrollar completamente el perfil técnico-económico que permita su postulación a etapa ejecución de acuerdo con los requerimientos del Gobierno Regional de O’Higgins para proyectos FNDR que establece para los organismos públicos, entre ellos las municipalidades.

Para todo efecto de trámites administrativos de la presente compra ágil, la totalidad de la documentación que presente el oferente, deberá corresponder a la misma persona natural o jurídica que participa en la solicitud de cotización. Cualquier documento presentado a nombre de una persona distinta, implica el rechazo de la oferta respectiva.

1. TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA

Los presentes términos de referencia, que juntamente con catastros, listado de detalle, planos de diseño y demás antecedentes a proporcionar serán integra parte de la contratación.

2. ANTECEDENTES ESPECIFICOS:

La consultoría consiste en la completa formulación del perfil técnico-económico, que corresponde a la compilación técnica y administrativa necesaria para ser incorporada como nuevo proyecto en el Banco Integrado de Proyectos BIP, así como también la presentación y aprobación del proyecto técnico ante las entidades correspondientes (SERVIU, MOP, etc.), gestiones con la Seremi de Desarrollo Social y Familia.

La contratación de la consultoría se regirá por las normas y condiciones expresamente que se señalan en los presentes términos de referencia y serán por lo tanto el instrumento oficial que regule todo el proceso de ejecución y formas de pago.

3. MODALIDAD DE COMPRA Y FINANCIAMIENTO:

La modalidad será precio máximo fijado proyecto aprobado presentado por la I. Municipalidad de Quinta de Tilcoco, correspondiente a \$ 7.000.000.- (Siete millones), en pesos, moneda nacional, IVA incluido, a suma alzada, sin reajustes ni intereses y proyecto informativo proporcionado por SECPLAN, siendo responsabilidad del contratado realizar los proyectos de arquitectura, ingeniería, perfiles y especialidades definitivos, para su aprobación. El presupuesto sólo considera partidas obligatorias, las que deben ser ofertadas a través del portal www.mercadopublico.cl.

La I. Municipalidad de Quinta de Tilcoco cancelará el monto total indicado en el Formulario Cotización Compra Ágil, que incluye los impuestos correspondientes.



El proyecto cuenta con financiamiento de la I. Municipalidad de Quinta de Tilcoco a través del Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal FIGEM, presupuesto disponible AÑO 2026.

4. NORMATIVA APLICABLE:

La formulación del Perfil Tecnico-Economico se debe desarrollar conforme a:

- a) Normas, Instrucciones y Procedimientos (NIP 2025-2026 y sus actualizaciones) para el Proceso de Inversión Pública.
- b) Ley N° 20.530, Ley Orgánica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en lo que concierne a Art. 1° y 3°.
- c) Metodología para la Formulación y Evaluación Social del Sistema Nacional de Inversiones, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
- d) Reglamento sobre conservación, reposición de pavimentos y trabajos por cuenta de particulares (D.S. N°411, MOP, D.O. 07-04-48) y sus modificaciones.
- e) MINVU, División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional “Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación” (versión 1994).
- f) Ley General de Urbanismo y Construcciones (DFL N°458 MINVU D.O. 13-04-76) y sus modificaciones.
- g) Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
- h) Normas Chilenas del Instituto Nacional de Normalización (INN).
- i) Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente (Ley N°19.300, D.O. 09-03-94) y sus modificaciones.
- j) Decreto Supremo 75, de 2014 del MOP que aprueba Reglamento para Contratos de Obras Públicas.
- k) Ley N°20.422, de Inclusión Discapacidad.

B. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA:

El objetivo de la presente consultoría, es la Formulación y Elaboración del completo expediente para presentación y obtención de RS (Recomendación Satisfactoria) a través del Banco Integrado de Proyectos, gestiones con MIDESO, revisión, presentación y aprobación de proyectos ante SERVIU y el MOP según corresponda, tratándose de la elaboración de un proyecto de “MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL PEATONAL VARIOS SECTORES DE QUINTA DE TILCOCO, ETAPA EJECUCIÓN”, el cual se centra en la reposición de aproximadamente 10.000 metros lineales de aceras por lo que se deberá considerar la completa definición, desarrollo y dibujo del proyecto para ser presentado en el BIP y obtención de la recomendación satisfactoria. Esto considera la elaboración del diseño acorde a normativa, subsanación de observaciones hasta obtener aprobación de entidades correspondientes y el respectivo RS.

En lo que respecta al proyecto se considera la elaboración de proyecto de rotura y reposición de aceras de hormigón en varios sectores de la comuna según catastro e informe a entregar por la SECPLAN como proyecto informativo, para lo que se deberá realizar el completo dibujo, presupuesto, especificaciones técnicas además de toda la documentación a considerar para la elaboración de perfil técnico-económico.

1. ALCANCE DE LA CONSULTORIA A CONTRATAR:

El consultor adjudicado, deberá realizar como mínimo las siguientes actividades;

- Revisión de normativa técnica de los antecedentes del proyecto.
- Gestión ante Organismos Pertinentes:



Gobierno Regional de O'Higgins.

Ministerio de Desarrollo Social y Familia MIDESO.

SERVIU O'Higgins.

SEREMI MOP O'Higgins.

Dirección de Obras Municipales.

- Expediente del perfil a desarrollar según detalle en punto 2.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR:

- 2.1. Expediente del perfil técnico-económico para creación de la ficha IDI, con fecha de ingreso al Sistema Nacional de Inversiones:
- 2.2. El Consultor deberá preparar y entregar a la Contraparte Técnica Municipal un expediente con los antecedentes del perfil técnico y económico, que permitan la postulación a la etapa de Ejecución, el cual debe cumplir con la Metodología, establecidas en las Normas, Instrucciones y Procedimientos vigentes del Ministerio de Desarrollo Social, MIDESO.
- 2.3. El consultor deberá realizar la recolección de información base, siendo estos los antecedentes necesarios para la elaboración del estudio técnico del proyecto en cuestión considerando 6000 ml aprox. De reposición de aceras.
- 2.4. El consultor deberá realizar el diagnóstico de la situación actual, identificando, describiendo, explicando y dimensionando la problemática situación vial-peatonal en la comuna con acciones como: análisis de datos, identificación del problema, configuración de alternativas viables y pertinentes, determinación de la demanda, proyección de datos, determinación de demanda proyectada, determinación del déficit actual.
- 2.5. El consultor deberá realizar la gestión necesaria de reuniones de trabajo con los servicios involucrados, permitiendo así que la iniciativa a presentar sea conocida, clarificada y revisada previamente por los servicios involucrados, esto es gestionar, participar en reuniones y solicitar certificaciones y aprobaciones con Departamentos preinversionales e inversión, Dirección Regional de Vialidad, SERVIU O'higgins, etc.
- 2.6. El consultor deberá generar un diagnóstico en relación a las áreas a intervenir según información entregada y proporcionada por el municipio. Realizando el completo desarrollo por etapas según lo solicitado por MIDESO.
- 2.7. El consultor deberá definir alternativas de proyecto (reposición), darle costos de inversión y presupuestar y especificar el proyecto en su totalidad, incorporando los dibujos y la documentación pertinente para las aprobaciones.
- 2.8. El consultor deberá realizar el ingreso de proyectos a revisión y subsanación de observaciones hasta la obtención de aprobación de los proyectos de pavimentación en SERVIU y MOP según corresponda.

3. CONTRAPARTE TÉCNICA

La contraparte Técnica Municipal para la Consultoría, por parte de la Municipalidad de Quinta de Tilcoco, estará constituida por el Secretario Comunal de Planificación, quien deberá realizar las siguientes funciones:

- a) Coordinar con el consultor, y velar por el cumplimiento y gestión del consultor para generar reuniones de trabajo en el Municipio, GORE O'Higgins, MIDESO, SERVIU, MOP, etc.
- b) Entregar antecedentes necesarios para la ejecución de la prestación de servicios.
- c) Supervisar el cumplimiento íntegro y oportuno de las obligaciones a convenir con el consultor.



- d) Informar fundadamente la ocurrencia de circunstancia constitutiva del término anticipado del servicio de consultoría.
- e) En función de lo anterior, el prestador de la Consultoría, deberá otorgar todas las facilidades que permitan una efectiva labor y monitoreo de la contraprestación.

4. **FORMATO DE ENTREGA:**

- a) Expediente administrativo perfil técnico-económico: diagnósticos, análisis de datos, desarrollo del problema, planteamiento de resolución y proyecto, toda la documentación conforme a los requerimientos de MIDESO para la incorporación del proyecto al BIP. Deberán ser entregados en formato editable y pdfs, siendo de completa disposición del municipio.
- b) Planos de ingeniería, arquitectura, topografía: archivos digitales en AutoCAD versión 2021 o posterior o en sistema BIM, como REVIT, además de formato físico.
- c) Presupuesto, especificaciones técnicas, APUS, detalles: archivos digitales en formato editable y pdfs consolidados.

5. **METODOLOGÍA Y FORMA DE ENTREGA:**

El trabajo se realizará considerando que:

El profesional consultor contratado para realizar los proyectos debe coordinarse con la Dirección de la SECPLAN, para iniciar la prestación en base a anteproyecto, catastro informativo entregado por la SECPLAN y demás antecedentes.

Presentar Expediente de propuesta, conforme a los requerimientos de MIDESO y obtener su aprobación.

Entregar un respaldo en formato digital (DWG), la totalidad de los planos a desarrollar.

El plazo de ingreso del expediente es de 10 días hábiles, contabilizados desde la emisión de la Orden de Compra por parte de la Unidad Técnica de la Municipalidad de Quinta de Tilcoco, es importante señalar que este plazo considera el primer ingreso a la SECPLAN, mientras que la presentación del proyecto será prorrogada hasta la aprobación de este.

6. **UBICACIÓN, ENTREGA, PATROCINIO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO:**

El desarrollo de los proyectos deberá realizarlos en su domicilio, declarado en Anexo N°1, asimismo se realizará una reunión inicial de trabajo y coordinación en la Secretaría Comunal de planificación.

El prestador del servicio deberá concurrir por sus propios medios a la Municipalidad de Quinta de Tilcoco, Gobierno Regional de O'Higgins, SERVIU, MIDESO y demás entidades a realizar gestiones.

6.1. **Entrega De La Consultoría:**

Todos los antecedentes de planos, así como también documentos de texto deben estar firmados por el profesional patrocinante y/o profesionales que participen de la consultoría. Se deberá indicar que son documentos aptos para la ejecución, revisión y licitación de obra.

6.2. **Información Técnica Planimetría y Escrita:**

Los planos deben ser elaborados computacionalmente y compatible con programas BIM y/o AutoCAD versión 2021 o posterior, además para primera revisión se deberá ingresar planimetría en papel bond con láminas que deberán considerar un margen de 1 cm en sus bordes y de 3 cm en el borde archivable, este deberá ser entregado en una sola copia como primer ingreso.



6.3. Patrocinio Profesional:

La presente consultoría deberá ser realizada por un equipo profesional los cuales podrán ser arquitectos, constructores civiles, ingenieros en construcción, el cual deberá contar con el patrocinio del expediente de permiso de rotura y reposición ante SERVIU y MOP, además de toda la documentación relacionada al perfil técnico-económico. En caso del equipo estar conformado por un solo profesional este deberá contar con el título para realizar el patrocinio ante SERVIU y MOP de Ingeniería Civil. El equipo deberá demostrar con su currículum una experiencia mínima comprobada de 05 (cinco) años en tramitación e ingreso de proyectos en el Banco Integrado de Proyectos BIP, además de obtención de Recomendación Satisfactoria RS, para ello deberá presentar fichas IDI.

Corresponde que todos los documentos entregados deberán ser firmados por el profesional que patrocina el proyecto y los profesionales participantes si es el caso, detallando los siguientes campos: Especialidad, Nombre y apellidos del Profesional, Profesión, Rut, Correo electrónico; Teléfono, patente profesional (si procede). Adjuntando la patente vigente de cada uno de ellos, la cual conformara parte fundamental del expediente técnico de revisión por SERVIU y MOP.

7. DE LA ENTREGA FINAL DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO:

La prestación del servicio contará de dos partes, por un lado, el expediente técnico para posibilitar la ejecución la cual estará directamente relacionada con la aprobación técnica de SERVIU y MOP (planos, especificaciones técnicas, presupuesto) y el perfil técnico-económico administrativo a presentar en el Banco Integrado de Proyectos para obtención de RS;

7.1. Expediente Técnico

Toda la documentación relacionada con aprobaciones técnicas de SERVIU y/o MOP además de MIDESO.

7.2. Expediente Perfil Tecnico-Economico

Toda la documentación administrativa, análisis, datos, estrategias, planes, diagnósticos y demás antecedentes para la obtención de RS de un perfil técnico-económico proyecto etapa ejecución.

8. DE LO ADMINISTRATIVO Y EL CONTRATO:

8.1. Perfil Profesional:

Requisitos Generales de la consultoría a contratar:

- El equipo consultor deberá contar con al menos un profesional con título de una Universidad Chilena, el cual de no ser ingeniero civil (para patrocinar proyectos de rotura) deberá declarar en la oferta un segundo profesional con Título profesional Universitario de Ingeniero Civil, además de currículum y proyectos aprobados por SERVIU.
- Título profesional Universitario de Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor, Constructor Civil, etc. En general se requiere un profesional con experiencia y competencias acreditadas en formulación y evaluación de iniciativas de inversión social, que hayan sido contratados o encomendados por municipios, además de la normativa vigente nacional de inversiones relacionada a proyectos de este tipo (rotura y reposición vial). Por lo descrito anteriormente es que se deberán declarar a todos los participantes en la consultoría, los cuales podrán o no tener uno de estos títulos mientras se respalde experiencia con certificados.
- Experiencia profesional en el sector público o privado en la aprobación de proyectos de rotura y reposición ante SERVIU y MOP.
- Experiencia profesional en el sector publico en la obtención de RS en proyectos presentados ante el banco integrado de proyecto BIP.



8.2. Interpretación de los términos técnicos de referencia

Para la interpretación de los TDR se seguirá el siguiente orden de prelación:

- 1. El texto de los Términos de Referencia.
- 2. La cotización presentada por el profesional consultor.
- 3. La Orden de Compra (Contrato)

9. REQUISITOS PARA PARTICIPAR:

Todos los oferentes deben cumplir a satisfacción con las exigencias establecidas en los presentes Términos de Referencia, como asimismo en las Modificaciones o Aclaraciones y las Respuestas, emitidas por el Municipio en todo el proceso.

Consideraciones Importantes:

El oferente adjudicado, por la condición de prestador de servicios a honorarios, deberá por sus propios medios movilizarse por los sectores indicados la SECPLAN, para elaborar los respectivos catastros requeridos, como también deberá disponer de su propio equipo computacional para prestar sus servicios. La SECPLAN no otorgara ningún tipo de material físico para levantamientos o diagnósticos.

10. DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA COMPRA ÁGIL:

Se requiere los servicios de un profesional o equipo idóneo, con experiencia y competencia en la formulación de iniciativas para el Banco Integrado de Proyectos, con obtención de Recomendación Satisfactoria, además de contar con un profesional con experiencia en proyectos de Rotura y Reposición de pavimentos, proyectos aprobados ante el SERVIU y/o MOP y que, en virtud de la respectiva contratación con el Municipio de Quinta de Tilcoco, contrae la obligación de desarrollar las actividades que se individualizan en estos Términos de Referencia, y que están definidos como necesarios para la Formulación y Elaboración del perfil técnico-económico etapa de ejecución y expediente técnico.

Se entiende por consultoría idónea para ejecutar la consultoría, al oferente que adjunte en su cotización de Compa Ágil en formato PDF lo siguiente:

NOMBRE DEL ARCHIVO	CONTENIDO
a) Anexo N° 1	SOLICITUD DE COTIZACIÓN: Indicará el valor total de la oferta y el plazo de ejecución de la prestación de servicios profesionales o consultoría.
Persona Natural	Fotocopia de Cédula de Identidad por ambos lados.
Persona Jurídica	Copia Vigente de Escritura de Constitución de Sociedad y sus Modificaciones, autorizada ante Notario y con no más de 60 días de antigüedad. Certificado de Inscripción en Chile Proveedores.
b) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F30).	Certificado emitido por Dirección del Trabajo, donde acredite no Registrar Multas Ejecutoriadas, Deudas Previsionales y de Salud o Reclamos Pendientes en materia laboral con sus trabajadores. Son válidos los instrumentos descargados del portal electrónico de dicha entidad con una antigüedad no superior a 30 días.
c) Acreditación de Experiencia en Proyectos Similares	Certificados extendidos por Mandantes del Sector Público o Privados, de proyectos similares desarrollados los últimos 5 años de rotura y pavimentación ante SERVIU y MOP (resoluciones). Fichas IDI con RS y vinculo al proyecto que especifique nombre y fecha de la asistencia técnica o consultoría prestada.



d) Certificado de Título Profesionales Involucrados	Autorizado ante Notario de los profesionales involucrados.
e) Currículum de profesionales	Deberá tener experiencia en desarrollo en tramitar y aprobar permisos de rotura en SERVIU y/o MOP, el cual debe ser coincidente con los certificados que acreditan experiencia.
f) Anexo N°2	Carta de compromiso de profesionales participantes.
g) Plan de Acompañamiento	El oferente deberá entregar un plan de acompañamiento técnico posterior al plazo ofertado hasta obtención de RS en perfil ejecución. Libre creación.

11. **EVALUACIÓN DE LAS COTIZACIONES MODALIDAD COMPRA ÁGIL:**

Una vez finalizado el plazo de solicitud de cotización de compra ágil, en la plataforma www.mercadopublico.cl, la Unidad Técnica Municipal procederá a revisar las Ofertas formuladas por los Proveedores del Servicio Cotizado.

El sólo hecho de la presentación de la Oferta, significa la aceptación por parte de los proponentes de los presentes TDR y de los antecedentes que lo acompañan.

Para determinar la conveniencia de las ofertas se realizará la aplicación de la siguiente pauta:

- a) Pauta de Evaluación, con su correspondiente ponderación y metodología de cálculo.
- b) La Unidad Técnica podrá declarar todas las ofertas inadmisibles, cuando ninguna de ellas responda satisfaga el propósito de la Solicitud de Cotización, mediante Compra Ágil, o cuando sea evidente que no ha existido competencia o haya habido colusión.
- c) Toda información que se demuestre sea falsa, alterada o maliciosamente incompleta y que altere el principio de igualdad de los cotizantes, entregada en los documentos que la Unidad Técnica requiera, será causal de declarar inadmisibile la oferta.

12. **PAUTA DE EVALUACIÓN:**

Se declarará Admisible y adjudicara al proveedor cotizante mejor evaluando y considerando factores y ponderaciones que se señalan a continuación:

CRITERIOS DE	PUNTAJES
Experiencia	50
Oferta Técnica de Acompañamiento	30
Desarrollo Local	20
TOTAL	100

12.1. **Experiencia: 50 puntos**

Se evaluará la experiencia del proponente EN PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS FISCALES Y PRIVADOS, excluyentemente en obtención de RS y permisos de rotura y pavimentación.

La experiencia debe estar certificada por Organismos Públicos o privados, donde se señale el nombre del proyecto realizado y tramitado, la fecha de la prestación realizada. Lo que podrá ser complementado o reemplazado por resoluciones de aprobaciones de proyectos de rotura, pavimentación entregados por SERVIU y/o MOP, fichas IDI con RS además de un certificado



que realice el nexo con dicho proyecto y el oferente; se contabilizará la experiencia desde el año 2018 a la fecha (últimos ocho años).

Se evaluará con el mayor puntaje al proponente que presente mayor cantidad de Resoluciones, certificados y fichas. (Resoluciones de aprobación de proyectos de pavimentación y diseño entregados por SERVIU y/o MOP, fichas IDI con certificado municipal que haga el nexo entre proyecto y oferente).

El puntaje se obtendrá de acuerdo con la siguiente tabla:

Experiencia	PUNTAJE
Acredita 9 o más proyectos	50
Acredita 5 a 8 proyectos	35
Acredita 1 a 5 proyectos	15
No posee experiencia o no lo acredita	0

12.2. Oferta Técnica de Acompañamiento: 30 puntos

El acotado plazo constituye un desarrollo preliminar el cual deberá ser entregado y revisado pro la SECPLAN, sin embargo, el desarrollo del proyecto incluye la subsanación de observaciones hasta obtención de RS, directamente relacionado a la aprobación de proyectos de rotura y reposición, por lo que constituirá parte fundamental de la evaluación el acompañamiento posterior a la Secretaria Comunal de Planificación según el siguiente detalle;

Acompañamiento tecnico	PUNTAJE
Ofrece 3 o más reuniones mensuales con Unidad Técnica, informando avances y gestiones. Entrega un plan de trabajo detallado mensual con lineamientos y terminología utilizada por MIDESO y BIP para proyectos de este tipo hasta obtención de RS.	30
Ofrece 1 o 2 reuniones mensuales con Unidad Técnica, informando avances y gestiones. Entrega un plan de trabajo mensual sin lineamientos y terminología utilizada por MIDESO y BIP para proyectos de este tipo hasta obtención de RS.	15
No ofrece reuniones ni plan de acompañamiento y trabajo	0

12.3. Desarrollo Local: 20 puntos

El oferente según su domicilio se le otorgara un puntaje según el siguiente detalle:

DOMICILIO	PUNTAJE
Domicilio en Provincia de Cachapoal, Región de O'Higgins	20
Domicilio en Provincia de Colchagua, Región de O'Higgins	10



Domicilio en otras Provincias, Región de O'Higgins	3
Domicilio en otras regiones	0

13. RESOLUCIÓN EN CASO DE EMPATE

En la eventualidad que los puntajes ponderados de dos o más oferentes resulten empatados en el primer lugar, se dirimirá por la oferta que Presente una oferta con mayor experiencia. Si nuevamente persistiera la igualdad, se dejará en primer lugar al proponente con mayor puntaje obtenido en el ítem de Desarrollo Local.

14. OFERTA ÚNICA

Cuando en la Solicitud de Cotización, a través de Compra Ágil, se presentase una sola oferta en el portal Mercado Público, la Unidad Técnica procederá a realizar su evaluación, pudiendo seleccionar o no la oferta presentada, de conformidad a la Ley.

15. CONTRAPARTE TÉCNICA:

La contraparte técnica de este contrato, por parte de la Ilustre Municipalidad de Quinta de Tilcoco, estará constituida por la Directora de la Secretaría Comunal de Planificación.

A la contraparte técnica le corresponderá:

- Supervisar el cumplimiento íntegro y oportuno de las obligaciones por parte del prestador del servicio.
- Aprobar las actividades encomendadas al prestador de servicio y cursar el pago asociado a ello.
- Informar fundadamente la ocurrencia de circunstancias constitutivas de multas o de término anticipado de contrato.
- En función de lo anterior, el consultor o prestador de servicio, deberá otorgar todas las facilidades que permitan una efectiva labor de monitoreo de la contraprestación.

16. MODALIDAD DE PAGO:

La totalidad del pago se realizara a traves de un solo estago de pago, contra entrega total de los siguientes productos;

- Topografía de la totalidad de metros lineales entregados en catastro municipal, considerando planos completamente dibujados en formato autocad.
- Ingreso a revisión de SERVIU y/o MOP de al menos el 20% de la totalidad de metros lineales considerados en el proyecto.
- Diagnostico de la situacion actual: informe completo de analizacion de variables que permitan identificar, describir, explicar y dimensionar el problema detectado, incluyendo tablas de datos, identificacion del problema, configuracion de alternativas viables y pertinentes, definciendo areas de estudio y de influencia, determinacion de la demanda actual y proyectada, determinacion actual y proyectada de la oferta y determinacion del deficit actual.

Para lo descrito anteriormente se debera ingresar a la Oficina de partes del municipio ubicada en Manuel Flores 50, una carpeta con comprobantes de ingreso de proyectos a revisión, diganostico en



físico según lo detallado anteriormente y un pendrive con toda la documentación, tanto topográfica, planos como documentación técnico administrativa; lo cual será revisado por parte de la unidad técnica y que estas no presenten observaciones.

El prestador del servicio deberá presentar en SECPLAN mediante carta lo solicitado, además de boleta de Honorarios o Factura, según sea el caso, que será derivado a la Dirección de Administración y Finanzas, donde se verificará los servicios efectuados, previo informe de conformidad de la contraparte técnica.

La Boleta o Factura será cancelada dentro de los 20 días corridos luego del ingreso una vez realizados los servicios y entregado el certificado y/o informe de cumplimiento a entregar por contraparte técnica.

17. PLAZO DE EJECUCIÓN:

El servicio de elaboración de los productos descritos en el punto 16 de los presentes términos de referencia, deberá ejecutarse en un PLAZO MÁXIMO DE 10 DÍAS HÁBILES, a contar de la suscripción del Acta de Inicio de Prestación de Servicios, en un plazo no inferior a un día corrido desde la fecha de aceptación de la Orden de Compra.

El plazo no incluye el tiempo que demore Unidad Técnica Municipal, en revisar los respectivos proyectos.

18. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO (ORDEN DE COMPRA):

La ejecución de la consultoría se contratará mediante la modalidad de compra ágil, sistema suma alzada, sin reajustes y su pago se formalizará en uno sólo.

El precio del servicio de consultoría comprende a la totalidad de las actividades indicadas precedentemente, del presente ítem de los términos de referencia y que son materia del encargo, cuya ejecución se le encomienda al consultor, quien acepta.

19. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

La oferta que resulte adjudicado deberá presentar un documento que sea pagadero a la vista e irrevocable y que asegure el pago de la garantía de manera rápida y efectiva, pudiendo ser cualquier instrumento que cumpla con dicha finalidad, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 121, del DS 661, de 2024, que aprueba el Reglamento de la Ley 21.634. En caso de ser una Póliza de Garantía no podrá contener cláusulas donde se someta la solución de conflicto del Municipio a la justicia arbitral y deberá indicar que cubre todo el contenido de los Términos de Referencia. La Garantía antes referida debe ser pagadera en Quinta de Tilcoco o Rancagua, a nombre de la Municipalidad de Quinta de Tilcoco, RUT N° 69.081.700-4, para asegurar el Cumplimiento del Contrato o según se indique en los presentes Términos de Referencia.

Esta garantía se entregará para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se imponen al adjudicatario, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por la vía administrativa por parte del Mandante a requerimiento de la Unidad Técnica.

Esta garantía deberá ser entregada por el Adjudicatario en la Oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad de Quinta de Tilcoco, ubicado en Calle Manuel Flores N°50, Quinta de Tilcoco, dentro del plazo de 2 días hábiles contados desde que la unidad técnica se comunique con el oferente adjudicado.

Si el adjudicatario no cumple con la entrega de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en el plazo indicado, la Unidad Técnica Municipal finalizará el proceso de compra sin ningún tipo de compensación para el proveedor del servicio adjudicado.



19.1. Glosa

La glosa será: GARANTIZA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE “FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE PERFIL TÉCNICO-ECONÓMICO Y EXPEDIENTE TECNICO DE PRESENTACIÓN Y REVISIÓN, PROYECTO: “MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL PEATONAL VARIOS SECTORES DE QUINTA DE TILCOCO, ETAPA EJECUCIÓN”.

19.2. Monto y Plazo de Duración:

El monto de la Garantía de “Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato” será por un monto de \$ 4.000.000.- (cuatro millones), pesos, en moneda nacional, con una vigencia igual al plazo ofertado e indicado en la Orden de Compra, más 550 días corridos.

Esta garantía será devuelta a su vencimiento, si no hay demanda contra el Municipio. En el evento que el Municipio fuera demandado, esta garantía deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento íntegro de la sentencia u otro equivalente jurisdiccional, o bien, hasta la fecha en que se encuentre ejecutoriada la sentencia que no acoge la demanda. La renovación de esta garantía deberá hacerse por el Contratista, bajo sanción de que el Municipio requiera al Mandante que la haga efectiva.

El Consultor será el único responsable pecuniariamente de las diferencias entre el monto pagado con cargo a la garantía indicada y los montos que efectivamente deban ser indemnizados o pagados, conforme a sentencia judicial ejecutoriada.

19.3. Casos en los que se podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato (orden de compra):

La unidad técnica, a través de la ITO de la Municipalidad de Quinta de Tilcoco requerirá hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato en los siguientes casos:

- a) Si la vigencia de la garantía estuviera a menos de 10 días hábiles de su vencimiento y no fuere renovada en caso de ser solicitado.
- b) La declaración de quiebra o el estado de notoria insolvencia del Consultor a menos que se mejoren las cauciones entregadas, de acuerdo a lo establecido en el Art. 130, Numeral 4, del Reglamento de la Ley 21.634.
- c) Si el profesional consultor ha sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el Título V del Libro Segundo del Código Penal.
- d) Por la negativa del profesional consultor a subsanar observaciones.
- e) En caso de incurrir el Proveedor Adjudicatario en cualquier incumplimiento a los deberes y obligaciones derivados del contrato.

19.4. Devolución de la Garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato:

El Mandante será responsable de la custodia de la garantía entregada y se obliga a devolverla al Oferente Adjudicatario, una vez transcurridos los plazos señalados en los presentes términos de referencia, previo informe de la Unidad Técnica, y de acuerdo a los requisitos establecidos para ello.

Al efecto se debe dictar el acto administrativo elaborado por la Unidad Técnica por medio de cual se deja constancia de la Recepción Provisoria sin observaciones, el que será notificado al profesional consultor.

20. TERMINO DE LA CONTRATACIÓN:

El contrato podría terminarse anticipadamente si se incurriere en una de las siguientes causas:

- a) Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por cualquiera de las partes.



- b) No ajustarse a las instrucciones técnicas que el mandante le diera para la prestación de servicios, en especial, si se incurriera en la subcontratación de servicios.
- c) Atraso injustificado en la prestación de los servicios detallados en estos Términos de Referencia.
- d) Falta grave a la ética profesional.

21. MULTAS Y SANCIONES

En la eventualidad de incumplimiento en las condiciones pactadas, la contratada estará sujeta a las siguientes sanciones:

- a) Atraso en la entrega de los servicios requeridos, incurrirá en multa, por cada día de atraso, equivalente a 0,25 UTM.
- b) Por defectos en la entrega de los servicios se aplicará una multa de 2,0 UTM.
- c) Por incumplimiento de las instrucciones impartidas por la Unidad a cargo se aplicará una multa de 2,0 UTM.

Si el monto de las multas aplicadas sobrepasa el 20% del valor del contrato, el Municipio podrá poner término al contrato unilateralmente en forma administrativa.

La aplicación de la multa se hará sin forma de juicio y se rebajará directamente del total facturado en el estado de pago debiendo el contratado ser notificado de manera previa por parte de la Dirección de Administración y Finanzas.

22. POSIBILIDAD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO:

- a) De las prestaciones: La Municipalidad de Quinta de Tilcoco se reservará el derecho por razones de conveniencia municipal, de ordenar, durante la ejecución de la prestación de servicios contratado, la realización de aumentos de tales servicios, teniendo en consideración como un máximo un 30% del monto a contratar.
- b) De los Plazos: El Municipio se reservará el derecho de aumentar el plazo de ejecución de la consultoría como máximo en un 15% de plazo convenido, siempre y cuando la unidad técnica otorgue visto bueno a dicho aumento.

23. RELACION LABORAL:

La Municipalidad no tendrá ninguna relación con el Consultor o personal vinculado a él en el desarrollo de los proyectos. En consecuencia, el cumplimiento de la normativa laboral o previsional respecto a dicho personal será de exclusivo cargo y responsabilidad del Consultor. En todo caso, el incumplimiento de la normativa laboral o previsional por parte del Consultor habilitará a la Municipalidad para dejar unilateralmente sin efecto el contrato que se celebre. El Consultor, junto con requerir el pago final, adjuntará un certificado en el que deberá declarar que no tiene deudas de la naturaleza señalada con el personal que lo apoyó en la ejecución del estudio.

24. OTRAS CONSIDERACIONES:

- a) Subcontratación: La presente contratación no contempla subcontratación.
- b) Prohibición de Cesión: El prestador de servicio no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen de los Términos de los Referencia.



- c) **Domicilio y Competencia:** Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Quinta de Tilcoco, quedando sometidas a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.
- d) **Confidencialidad:** Queda estrictamente prohibido a la contratada divulgar o utilizar para otra finalidad diferente a la ejecución servicios contratados, cualquier información y/o antecedentes de la Municipalidad a los que pudiera tener acceso, por cualquier motivo, los que tendrán carácter confidencial.
- e) **Liberación de Responsabilidad:** El Consultor libera de toda responsabilidad a la Municipalidad de Quinta de Tilcoco, frente a acciones entabladas por terceros en razón de transgresiones al derecho de autor, de marca, de propiedad intelectual, a la protección de datos personales y otros, utilizados indebida o fraudulentamente por ella.
- f) **Desarrollo de labores y garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato:** previo al envío de la orden de compra, el profesional o la empresa adjudicada deberá ponerse en contacto con la Secretaria Comunal de Planificación para hacer envío de la garantía citada en los presentes términos de referencia, esta garantía tiene por finalidad darle completo cumplimiento a la aprobación tanto de permiso de rotura y reposición como la obtención de RS, dando resolución a las observaciones y/o modificaciones que cada entidad pueda realizar hasta obtener las aprobaciones correspondientes.

ANTONIA ARAVENA ABUTER
DIRECTOR SECPLAN
I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO